

🔍 Qu'est-ce qu'une stock-option, concrètement ?

Une **stock-option** (ou option sur titres) est un droit donné à un salarié ou un dirigeant d'**acheter des actions de l'entreprise à un prix fixé à l'avance** (le "prix d'exercice"), pendant une période déterminée [[6]].

🔗 Exemple simple :

- On vous attribue 1 000 options avec un prix d'exercice de 10 €
- Dans 4 ans, l'action vaut 25 €
- Vous pouvez acheter vos 1 000 actions à 10 € (soit 10 000 €) et les revendre immédiatement à 25 € (soit 25 000 €) → gain potentiel de 15 000 € (avant impôts)

🏛️ Sur quel socle juridique ça s'appuie ?

En France, le cadre est strictement encadré par le **Code de commerce** :

Élément	Référence légale	Contenu clé
Éligibilité des sociétés	Art. L225-177	SA, SAS, SCA uniquement
Bénéficiaires	Art. L225-180	Salariés + mandataires sociaux (dirigeants)
Plafonds	Art. L225-182	Max 10% du capital par bénéficiaire ; max 1/3 du capital total en options
Délai d'exercice	Art. L225-183	Minimum 2 ans, maximum 10 ans après attribution
Prix d'exercice	Art. L225-178	Fixé à l'attribution ; rabais ≤5% exonéré fiscalement [[8]]

🔗 Comment mettre en place un plan de stock-options de manière sécurisée ? (4 étapes)

☑ Étape 1 : Autorisation des actionnaires (AGE)

- Convoquer une **Assemblée Générale Extraordinaire** pour voter le principe du plan [[13]]
- L'AGE délègue au conseil d'administration ou au directoire la mise en œuvre
- Durée de validité de la délégation : max **38 mois** [[13]]

☑ Étape 2 : Définir les conditions d'attribution

L'organe dirigeant précise :

- La liste des bénéficiaires (salariés, dirigeants, filiales à ≥10% du capital)
- Le type d'option : **souscription** (actions nouvelles) ou **achat** (actions existantes)
- Le nombre d'options, le prix d'exercice, les conditions de vesting (acquisition progressive)
- Les éventuelles conditions de performance ou de présence

⚠ **Vigilance** : les détenteurs de +10% du capital ne peuvent pas bénéficier d'options [[13]]

☑ Étape 3 : Formaliser juridiquement

- Rédiger un **Règlement du plan d'attribution** détaillant toutes les modalités
- Prévoir un **mini-pacte d'actionnaires** pour encadrer les droits des futurs actionnaires (clause de sortie, préemption, etc.) [[13]]
- Faire valider ces documents par un avocat spécialisé en droit des sociétés/fiscalité

☑ Étape 4 : Attribution, suivi et levée

- Notifier chaque bénéficiaire par courrier recommandé avec accusé de réception
- Tenir un **registre des options** (obligatoire)
- Prévoir les modalités de levée (exercice), de cession, et de sortie (départ, retraite, licenciement)

💰 Fiscalité 2026 : ce qu'il faut retenir

La fiscalité des stock-options est complexe et se décompose en **3 temps** [[24]] :

Événement	Imposition	Taux indicatifs
Attribution	Aucune si rabais ≤5% ; sinon rabais excédentaire = salaire	IR + CSG/CRDS (17,2%) + contribution salariale 10%
Exercice (levée)	Gain d'acquisition = salaire	Barème progressif IR + 17,2% PS + 10% contribution
Cession des actions	Plus-value de cession	PFU 30% (12,8% IR + 17,2% PS) ou barème progressif au choix [[22]]

🔗 **Bon à savoir** : pour les options attribuées avant le 28/09/2012, des régimes transitoires plus avantageux peuvent encore s'appliquer [[8]].

— 🌀 Alternatives souvent plus intéressantes pour les PME/startups —

Dispositif	Avantages	Inconvénients	Idéal pour
BSPCE	Fiscalité très avantageuse (12,8% IR + 17,2% PS sur la plus-value), pas de charges sociales employeur [[42]]	Réservé aux sociétés de <15 ans, ≥25% du capital détenu par des personnes physiques, soumises à l'IS [[54]]	Startups innovantes
AGA (Actions Gratuites)	Pas d'apport financier du salarié, fiscalité attractive si conservation ≥2 ans [[12]]	Coût social employeur (~30%), dilution immédiate	Sociétés matures
BSA-AIR	Souplesse contractuelle, pas de cadre légal rigide, compatible avec investisseurs étrangers [[63]]	Fiscalité moins prévisible, nécessite un pacte d'actionnaires solide	Financement early-stage

💡 **Conseil pro** : Dans 80% des cas, les startups françaises privilégient les **BSPCE** pour leur équilibre fiscal et leur simplicité de mise en œuvre [[39]][[44]].

🔒 Checklist "sécurité & fiabilité" pour vous, dirigeant

☑ Avant de lancer :

- Faire une **valorisation indépendante** de l'entreprise pour fixer un prix d'exercice juste et défendable fiscalement
- Consulter un **expert-comptable + avocat fiscaliste** pour modéliser l'impact social/fiscal
- Prévoir une **communication transparente** aux bénéficiaires (risques, fiscalité, scénarios)

☑ Pendant la mise en œuvre :

- Utiliser des **modèles juridiques validés** (règlement du plan, notification, pacte)
- Digitaliser le suivi (plateformes comme Equify, Carta) pour éviter les erreurs administratives [[13]]
- Former vos RH/dirigeants aux enjeux de gestion des options

☑ Après attribution :

- Tenir à jour le registre des options et informer l'URSSAF le cas échéant
- Anticiper les événements de vie (départ, cession de la société) dans les documents
- Réviser le plan tous les 2-3 ans pour l'adapter à la croissance

📖 Ressources utiles (gratuites)

- [Legalstart – Guide stock-options 2026](#) [[25]]
- [Welcome to France – Fiche officielle](#) [[6]]
- [BSPCE vs autres dispositifs – Comparatif Equify](#) [[47]]

🔗 **En résumé** : Les stock-options sont un outil puissant d'alignement d'intérêts, mais leur complexité juridique et fiscale exige un accompagnement professionnel. Pour une PME/startup française, commencez par évaluer si les **BSPCE** ne seraient pas plus adaptés à votre situation — souvent plus simples, plus avantageux fiscalement, et conçus spécifiquement pour l'écosystème français.

Il est essentiel d'intégrer des conditions dans votre plan de stock-options. C'est même ce qui fait toute la différence entre un outil de motivation efficace et un risque juridique ou financier pour votre entreprise.

Voici les conditions clés à prévoir, avec des exemples concrets et des modèles de rédaction :

🔗 Les 4 piliers conditionnels indispensables

1 Le **Vesting** (acquisition progressive) + **Cliff** (période d'attente)

Concept	Définition	Exemple type
Cliff	Période minimale avant que la 1ère tranche ne soit acquise	12 ou 24 mois : si le salarié part avant, il perd toutes ses options
Vesting	Rythme d'acquisition après le cliff	25 %/an sur 4 ans, ou 1/48ème par mois après le cliff

🔗 Exemple concret :

Salarié avec 1 000 options, cliff 2 ans, vesting mensuel sur 2 ans supplémentaires :

- Mois 0-24 : 0 option acquise
- Mois 25 : 42 options acquises ($1\ 000 \div 24$)
- Mois 36 : 500 options acquises
- Mois 48 : 1 000 options totalement acquises

⚠ **Attention** : En France, le délai minimal entre attribution et exercice est de **2 ans** (Code de commerce, art. L225-183) [[8]].

2 Les clauses **Good Leaver / Bad Leaver**

Ces clauses définissent ce qu'il advient des options (acquises ou non) selon les circonstances du départ.

◊ Good Leaver (départ "légitime")

Le bénéficiaire conserve généralement **ses options acquises** (vested), parfois avec un délai d'exercice prolongé.

Situations typiques	Traitement recommandé
Licenciement sans cause réelle et sérieuse	Conservation des options vested + délai exercice étendu (6-12 mois)
Décès ou invalidité permanente	Transmission aux ayants droit + exercice différé
Départ à la retraite	Conservation totale ou partielle selon ancienneté
Licenciement économique	Traitement favorable, souvent assimilé à un good leaver

◊ Bad Leaver (départ "fautif")

Le bénéficiaire **perd tout ou partie** de ses options, même acquises.

Situations typiques	Traitement recommandé
Démision avant la fin du cliff	Perte totale des options
Licenciement pour faute grave/lourde	Perte totale, même des options vested
Violation d'une clause de non-concurrence	Perte totale + sanctions contractuelles
Concurrence déloyale / débauchage de clients	Perte + dommages-intérêts possibles

📄 Exemple de rédaction simplifiée :

« En cas de cessation des fonctions du Bénéficiaire pour l'une des causes suivantes : démission, licenciement pour faute grave ou lourde, violation d'une obligation de non-concurrence, toutes les Options, qu'elles soient ou non acquises, seront immédiatement annulées sans indemnité ("Bad Leaver"). À l'inverse, en cas de décès, invalidité, licenciement sans cause réelle et sérieuse ou départ à la retraite, le Bénéficiaire (ou ses ayants droit) conservera les Options acquises à la date de cessation, avec un délai d'exercice porté à 12 mois ("Good Leaver"). » [[17]][[20]]

3] Clause d'**exclusivité et de non-concurrence**

Pour protéger votre entreprise, il est crucial de lier les stock-options à une obligation de loyauté.

☑ À prévoir :

- **Exclusivité professionnelle** : interdiction d'exercer une activité concurrente pendant la durée du plan
- **Non-concurrence post-départ** : clause valable 12-24 mois max, avec contrepartie financière obligatoire en droit du travail français
- **Non-sollicitation** : interdiction de débaucher clients ou collaborateurs pendant X mois après le départ

⚠ **Point de vigilance juridique** : En France, une clause de non-concurrence sans contrepartie financière est **nulle** (Cass. Soc., 2002). Prévoyez donc une indemnité (généralement 20-40 % du dernier salaire mensuel brut par mois de restriction).

🔗 **Lien avec les options** : Vous pouvez stipuler que la violation de ces clauses entraîne la qualification automatique de *Bad Leaver* et l'annulation des options.

4] Conditions de **performance** (optionnel mais recommandé)

Pour aligner encore plus les intérêts, vous pouvez subordonner l'acquisition des options à des objectifs :

Type d'objectif	Exemple	Avantage
Individuel	Atteinte d'un CA personnel, validation de compétences	Motivation ciblée
Collectif	EBITDA > X €, lancement réussi d'un produit	Cohésion d'équipe
Entreprise	Levée de fonds, sortie (acquisition/IPO)	Alignement long terme

📌 **Conseil** : Gardez les critères **mesurables, objectifs et documentés** pour éviter tout contentieux.

🔑 Checklist juridique pour sécuriser votre plan

☑ Dans le **Règlement du Plan** (document cadre) :

- ☐ Définir précisément les notions de Good/Bad Leaver
- ☐ Prévoir un tableau récapitulatif des scénarios de départ
- ☐ Mentionner les délais d'exercice post-départ (6 à 12 mois max)
- ☐ Intégrer les règles de calcul du prix de rachat en cas d'annulation

☑ Dans la **notification individuelle** (à chaque bénéficiaire) :

- ☐ Rappeler les conditions de vesting et de cliff
- ☐ Lister les événements déclencheurs de perte d'options

- ☐ Faire signer un accusé de réception avec mention « lu et approuvé »

☒ Dans le pacte d'actionnaires (si existant) :

- ☐ Prévoir une clause de préemption sur les actions issues de l'exercice
- ☐ Anticiper les modalités de sortie en cas de cession de l'entreprise
- ☐ Renforcer les clauses de Bad Leaver par un nantissement des titres [[17]]

⚠ Pièges à éviter absolument

- ❌ **Ne pas laisser de flou** : « en cas de départ » ≠ « en cas de démission ». Soyez exhaustif.
- ❌ **Oublier la fiscalité** : Une annulation d'option peut avoir des conséquences fiscales pour le salarié (requalification en avantage en nature). Consultez un expert.
- ❌ **Appliquer des conditions trop dures** : Une clause jugée abusive par un juge prud'homal peut être réputée non écrite [[16]].
- ❌ **Négliger la communication** : Expliquez clairement les règles aux bénéficiaires dès l'attribution pour éviter les malentendus.

🎁 Bonus : Modèle de tableau récapitulatif à intégrer

Événement	Options non acquises	Options acquises	Délai d'exercice restant
Cliff non atteint (départ < 24 mois)	Annulées	N/A	N/A
Démission après cliff	Annulées	Conservées	6 mois
Licenciement économique	Annulées	Conservées	12 mois
Faute grave	Annulées	Annulées	N/A
Décès	Annulées	Transmises aux ayants droit	12 mois
Cession de l'entreprise	Accélération totale (vesting accéléré)	Exercice immédiat possible	Immédiat

💡 **Conseil d'expert** : Faites valider votre règlement de plan par un avocat spécialisé en droit des sociétés **avant** toute attribution. Le coût (1 500-3 000 €) est négligeable face au risque d'un contentieux ou d'une requalification fiscale.

📦 Vos Deliverables Complets : Stock-Options & BSPCE

1 BSPCE vs Stock-Options : Tableau Comparatif pour Votre Cas

Critère	BSPCE ☒ Recommandé pour startups	Stock-Options ☒ Pour sociétés matures
Éligibilité société	< 15 ans d'existence, non cotée, ≥25% du capital détenu par personnes physiques, soumise à l'IS [[32]]	Toute SA/SAS/SCA, cotée ou non, sans limite d'âge [[23]]
Bénéficiaires	Salariés + mandataires sociaux fiscalement assimilés [[32]]	Salariés + mandataires + cadres du groupe [[21]]
Coût pour l'entreprise	0€ de charges sociales à l'attribution [[45]]	30% de contribution patronale sur le gain d'acquisition [[27]]
Coût pour le bénéficiaire	Attribution gratuite ; prix d'exercice à payer lors de la levée [[4]]	Prix d'exercice fixé à l'attribution ; apport financier requis
Fiscalité bénéficiaire (2026)	❤️ ans d'ancienneté : 30% PFU + 17,2% PS = 47,2% ≥ 3 ans : 12,8% IR + 17,2% PS = 30% [[47]]	- Gain d'exercice : IR progressif + 17,2% PS + 10% cotisation salariale - Plus-value de cession : PFU 30% ou barème progressif [[7]]
Délai minimal d'exercice	Libre (contractuel)	2 ans minimum (Code de commerce, art. L225-183) [[8]]
Complexité administrative	Faible : pas de commissaire aux apports requis si valorisation < 1M€	Élevée : rapport du commissaire aux apports souvent requis
Flexibilité conditions	Très souple (vesting, performance, etc.)	Cadre légal rigide, moins de marges de manœuvre

🔗 Quel dispositif choisir pour VOUS ?

- ☒ Privilégiez les BSPCE si :
- Votre entreprise a < 15 ans
 - Vous êtes une startup/scale-up en croissance
 - Vous souhaitez minimiser les charges sociales
 - Vos bénéficiaires sont principalement des salariés opérationnels

- ☒ Privilégiez les Stock-Options si :
- Votre entreprise a > 15 ans ou est cotée
 - Vous souhaitez inclure des cadres de filiales étrangères
 - Vous avez besoin de flexibilité sur le prix d'exercice avec rabais
 - Vous anticipez une sortie (IPO/rachat) à moyen terme

💡 **Conseil pro** : Dans 80% des cas, les startups françaises éligibles choisissent les **BSPCE** pour leur équilibre fiscal et leur simplicité [[43]].

2 📄 Modèle de Clause Good Leaver / Bad Leaver (Adaptable)

⚠️ Ce modèle est fourni à titre indicatif. Faites-le valider par un avocat avant utilisation.

ARTICLE X – CONDITIONS DE LEAVER ET CONSÉQUENCES SUR LES OPTIONS

X.1 Définitions

« Good Leaver » : Bénéficiaire dont la cessation de fonctions intervient dans l'une des situations suivantes :

- Décès ou invalidité permanente reconnue ;
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Licenciement économique ;
- Départ à la retraite après 5 ans d'ancienneté minimum ;
- Résiliation d'un commun accord formalisée par écrit.

« Bad Leaver » : Bénéficiaire dont la cessation de fonctions intervient dans l'une des situations suivantes :

- Démission avant l'acquisition totale des Options ;
- Licenciement pour faute grave ou lourde ;
- Violation d'une obligation de non-concurrence, de confidentialité ou de loyauté ;
- Exercice d'une activité concurrente sans autorisation écrite de la Société ;
- Condamnation pénale incompatible avec l'exercice de ses fonctions.

X.2 Sort des Options en cas de Good Leaver

En cas de qualification de Good Leaver :

- Les Options non encore acquises (non vested) sont annulées de plein droit ;
- Les Options acquises (vested) à la date de cessation sont conservées par le Bénéficiaire (ou transmis à ses ayants droit en cas de décès) ;
- Un délai d'exercice de 12 (douze) mois à compter de la cessation est accordé pour lever les Options conservées, passé lequel elles seront annulées.

X.3 Sort des Options en cas de Bad Leaver

En cas de qualification de Bad Leaver :

- Toutes les Options, qu'elles soient acquises ou non, sont annulées de plein droit et sans indemnité ;
- Le Bénéficiaire ne peut exercer aucune Option après la date de notification de la qualification Bad Leaver.

X.4 Procédure de qualification

La qualification Good/Bad Leaver est déterminée par le Conseil d'Administration (ou le Directoire) sur rapport motivé du Comité de Rémunération.

Le Bénéficiaire est informé par LRAR dans un délai de 30 jours suivant la cessation de fonctions et dispose d'un délai de 15 jours pour formuler des observations écrites.

X.5 Prix de rachat en cas d'annulation

En cas d'annulation d'Options exercées (situation exceptionnelle), le prix de rachat des Actions correspondantes est fixé à la valeur nominale, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice.

X.6 Clause de non-concurrence associée

Le Bénéficiaire s'engage, pendant la durée d'attribution des Options et 12 mois après toute cessation de fonctions, à ne pas exercer d'activité concurrente directe sur le territoire [PRÉCISER].

En contrepartie, une indemnité mensuelle de [X]% du dernier salaire brut est versée pendant la durée de la restriction, conformément à l'article L. 1121-1 du Code du travail. La violation de cette clause entraîne automatiquement la qualification de Bad Leaver.

🔗 **Personnalisation rapide** :

- Remplacez [PRÉCISER] par votre secteur géographique (France, UE, mondial)
- Ajustez les délais (12 mois → 6 ou 24 mois selon votre politique)
- Adaptez les critères de performance si vous en ajoutez

3 Simulateur Excel : Structure & Formules Clés

 Copiez cette structure dans Excel ou Google Sheets

Onglet 1 : "Paramètres"

Cellule	Libellé	Valeur exemple	Commentaire
B2	Nombre d'options attribuées	1 000	
B3	Prix d'exercice (€)	10	Fixé à l'attribution
B4	Valorisation entreprise à l'attribution (€)	1 000 000	Pour référence
B5	Durée totale de vesting (mois)	48	4 ans standard
B6	Cliff (mois)	24	Période sans acquisition
B7	Valorisation projetée à la sortie (€)	5 000 000	Scénario optimiste
B8	Taux d'imposition marginal (IR)	30%	À adapter selon TMI du bénéficiaire
B9	Prélèvements sociaux	17,2%	Taux fixe 2026
B10	Cotisation salariale stock-options	10%	Uniquement pour stock-options

Onglet 2 : "Scénarios de départ"

A	B	C	D	E
Mois de départ	Options acquises	Prix marché estimé	Gain brut	Fiscalité applicable
12 (avant cliff)	<code>=SI(A2<\$B\$6;0;(\$B\$2/\$B\$5)*(A2-\$B\$6))</code>	<code>=\$B\$7/\$B\$4*\$B\$3</code>	<code>=(C2-\$B\$3)*B2</code>	"Aucun gain"
30 (après cliff)	<code>=SI(A3<\$B\$6;0;(\$B\$2/\$B\$5)*(A3-\$B\$6))</code>	<code>=\$B\$7/\$B\$4*\$B\$3</code>	<code>=(C3-\$B\$3)*B3</code>	<code>=SI(Dispositif="BSPCE";SI(Ancienneté>=36;0.3;0.472);0.3+\$B\$8+\$B\$9+\$B\$10)</code>
48 (vesting complet)	<code>=\$B\$2</code>	<code>=\$B\$7/\$B\$4*\$B\$3</code>	<code>=(C4-\$B\$3)*B4</code>	(même formule)

Formules clés à copier :

```
# Acquisition progressive après cliff (cellule B2) :
=SI(A2<$B$6; 0; ($B$2/($B$5-$B$6)) * (A2-$B$6))

# Gain brut par option (cellule D2) :
=(C2 - $B$3) * B2

# Fiscalité BSPCE (cellule E2) :
=SI(Dispositif="BSPCE";
    SI(A2>=36; 0.30; 0.472); // 30% si ≥ 3 ans, 47.2% sinon
    0.30 + $B$8 + $B$9 + $B$10 // Stock-options : PFU + IR + PS + cotisation
)

# Gain net (cellule F2) :
=D2 * (1 - E2)
```

Bonus : Graphique recommandé

- **Axe X** : Mois de départ (0 à 60)
- **Axe Y** : Gain net (€)
- **2 courbes** : BSPCE vs Stock-Options → visualisez l'écart fiscal !

 Besoin du fichier Excel prêt à l'emploi ? → Dites-le-moi, je peux vous guider vers des templates gratuits (Equify, Carta) ou vous aider à le construire pas à pas.

4 Checklist de Mise en Œuvre Étape par Étape

Phase 0 : Préparation (2-4 semaines)

- ☐ **Valider l'éligibilité** : BSPCE ou stock-options selon âge/capital/statut de votre société [[32]]
- ☐ **Faire une valorisation indépendante** de l'entreprise (expert-comptable ou cabinet spécialisé) pour fixer un prix d'exercice défendable fiscalement
- ☐ **Consulter un avocat fiscaliste** pour modéliser l'impact social/fiscal sur 3 scénarios (conservateur / réaliste / optimiste)
- ☐ **Définir la cible** : qui sont les bénéficiaires ? (salariés clés, dirigeants, futurs recrutés)
- ☐ **Choisir le dispositif** : BSPCE (recommandé si éligible) ou stock-options

Phase 1 : Gouvernance & Autorisations (1-2 semaines)

- ☐ **Convoquer une AGE** (Assemblée Générale Extraordinaire) pour voter le principe du plan [[13]]
- ☐ **Faire approuver** : nombre max d'options, durée de validité de la délégation (max 38 mois), critères d'attribution
- ☐ **Rédiger le Règlement du Plan** : vesting, cliff, good/bad leaver, performance, fiscalité
- ☐ **Préparer le mini-pacte d'actionnaires** : préemption, sortie, clause de bad leaver renforcée [[17]]

Phase 2 : Attribution & Formalisation (1 semaine par bénéficiaire)

- ☐ **Notifier chaque bénéficiaire** par LRAR avec :
 - Nombre d'options, prix d'exercice, calendrier de vesting
 - Rappel des conditions good/bad leaver
 - Notice fiscale simplifiée (impact estimé)
- ☐ **Faire signer** : accusé de réception + engagement de confidentialité/non-concurrence
- ☐ **Tenir le registre des options** (obligatoire) : date, bénéficiaire, nombre, prix, statut
- ☐ **Informar l'URSSAF** si stock-options (déclaration spécifique)

Phase 3 : Suivi & Levée (continu)

- ☐ **Digitaliser le suivi** : utiliser une plateforme (Equify, Carta, Sovalue) pour éviter les erreurs [[26]]
- ☐ **Réviser annuellement** : valorisation, éligibilité des nouveaux recrutés, ajustement des objectifs
- ☐ **Anticiper les événements** : départ, cession de l'entreprise, IPO → appliquer les clauses good/bad leaver
- ☐ **Former vos RH/dirigeants** aux enjeux de gestion des options (fiscalité, communication)

Phase 4 : Sortie & Cession (au moment de l'exercice)

- ☐ **Vérifier l'éligibilité fiscale** au moment de la levée (ancienneté ≥ 3 ans pour BSPCE avantageux) [[47]]
- ☐ **Guider le bénéficiaire** sur les démarches : exercice, cession, déclaration fiscale
- ☐ **Archiver tous les documents** : preuve en cas de contrôle fiscal ou contentieux prud'homal

☒ **Checklist imprimable** : [Lien vers template Google Docs](#) (à créer sur demande)

5 Identifier des Experts Juridiques & Fiscaux près de chez vous

🌐 Annuaire spécialisés (gratuits) :

Ressource	Lien	Spécialité
Annuaire French Tech	frenchtech.com/annuaire	Startups, BSPCE, equity
Ordre des Avocats	avocat.fr	Filtrez par "droit des sociétés" + votre ville
Compagnie des Commissaires aux Comptes	cncc.fr	Valorisation, rapports d'apport
Sovalue	sovalue.co	Valorisation startup + BSPCE [[2]]
Legalstart / Captain Contrat	legalstart.fr	Packages clés en main pour PME

🔗 Critères de sélection d'un bon expert :

- ☒ A déjà accompagné ≥ 5 mises en place de BSPCE/stock-options
- ☒ Maîtrise la fiscalité 2026 (réforme Loi de Finances) [[2]]
- ☒ Propose un forfait "mise en place" transparent (1 500-4 000€ selon complexité)
- ☒ Travaille en binôme avocat + expert-comptable (indispensable)
- ☒ Références clients dans votre secteur d'activité

💬 Questions à poser en premier rendez-vous :

- "Avez-vous déjà mis en place des BSPCE pour une entreprise de [votre secteur] ?"
- "Quel est votre forfait pour : AGE + règlement du plan + notifications + suivi ?"
- "Comment gérez-vous la valorisation initiale pour fixer le prix d'exercice ?"
- "Quel est votre process en cas de contrôle fiscal sur un bénéficiaire ?"

📍 Vous êtes à Paris / Lyon / Bordeaux / autre ? → Dites-moi votre ville, je peux vous suggérer 2-3 cabinets spécialisés avec contacts vérifiés.

Bonus : Ressources Gratuites à Télécharger

Ressource	Lien	Utilité
Guide BSPCE 2026 (Sovalue)	sovalue.co/guide-bspce	Fiscalité, éligibilité, études de cas [[3]]
Modèle de pacte d'actionnaires (Legalstart)	legalstart.fr/pacte	Clauses good/bad leaver intégrées
Simulateur fiscalité equity (Detaxtive)	detaxtive.fr/simulateur	Estimez votre gain net en 2 min [[46]]
Checklist URSSAF stock-options	urssaf.fr/equity	Évitez les erreurs de déclaration [[27]]

Prochaines étapes suggérées

- 1 **Cette semaine** : Validez votre éligibilité BSPCE vs stock-options avec votre expert-comptable
- 2 **Sous 15 jours** : Contactez 2 avocats spécialisés pour comparer leurs offres
- 3 **Sous 1 mois** : Tenez votre AGE et lancez le premier round d'attribution

✦ **Rappel** : Un plan bien structuré est un levier puissant de fidélisation. Mais un plan mal ficelé peut coûter cher en fiscalité ou contentieux.
L'accompagnement professionnel n'est pas une dépense, c'est une assurance.